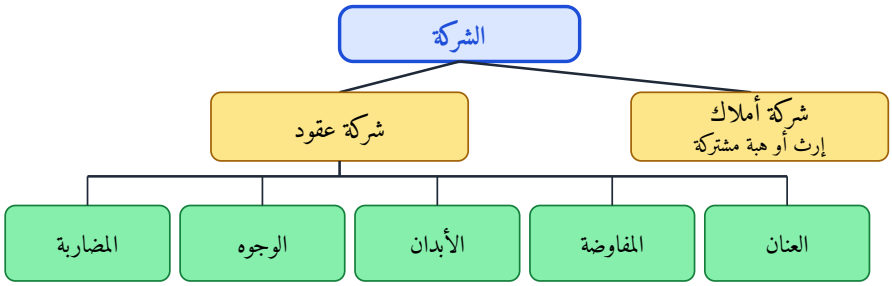
الشركات في الفقه الإسلامي

الهدف: أن تعرّف الشركة وتصنّف أنواعها في الفقه الإسلامي، وتحسب توزيع الربح والخسارة بين الشركاء وفق القواعد الشرعية.

الفكرة في سطرين: الشركة اختلاط نصيبين فأكثر بقصد الاسترباح. تنقسم إلى شركة أملاك وشركة عقود، والقاعدة الذهبية: الربح على ما اتفقا عليه، والخسارة على قدر رأس المال.



الشكل 1: أقسام الشركة: شركة أملاك، وشركة عقود بأنواعها الخمسة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الشركة:** عقد بين اثنين فأكثر على الاشتراك في المال أو العمل أو كليهما والربح.
2. **شركة الأملاك:** اشتراك في ملك عين دون عقد، كورثة يرثون داراً.
3. **شركة العنان:** يشترك اثنان بماليهما وعملهما، ولا يشترط تساوي المالين.
4. **شركة المفاوضة:** تساوٍ في المال والعمل والتصرف، وكل شريك وكيل وكفيل عن الآخر.
5. **شركة الأبدان:** اشتراك في العمل بالأبدان كالحرفيين، و**شركة الوجوه:** شراء بالجاه والثقة دون رأس مال.
6. **المضاربة (القراض):** مال من طرف وعمل من آخر، والخسارة المالية على صاحب المال ما لم يتعدَّ العامل أو يقصّر.
7. **القاعدة:** الربح نسبة شائعة متفق عليها، ولا يجوز اشتراط مبلغ ثابت لأحد الشركاء (ويشترط المالكية في العنان أن يكون الربح بقدر المال).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. شريكان في شركة عنان: الأول 6000 دج والثاني 4000 دج، فخسرت الشركة 1000 دج. **الحل:** الخسارة بنسبة المال: الأول 600 دج والثاني 400 دج.

2. مضاربة: قدّم أحمد 10000 دج وعمل بها سعيد، واتفقا على الربح مناصفة، فربحت التجارة 2000 دج. **الحل:** يسترد أحمد رأس ماله، ولكل منهما 1000 دج من الربح.
3. اشترط صاحب المال على العامل 500 دج شهرياً ربحاً ثابتاً. **التفسير:** شرط فاسد، لأن الربح غير مضمون ويجب أن يكون نسبة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- توزيع الخسارة حسب الاتفاق؛ الصحيح أنها على **قدر رأس المال**.
- تحميل العامل في المضاربة خسارة المال دون تعدٍّ منه.
- الخلط بين **العنان والمفاوضة**؛ التساوي شرط في المفاوضة فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- شركة أملاك بلا عقد، وشركة عقود بعقد.
- العقود: عنان، مفاوضة، أبدان، وجوه، مضاربة.
- الربح بالاتفاق نسبةً، والخسارة بقدر المال.
- العامل في المضاربة يخسر جهده فقط إلا إذا تعدّى.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com